

1. 제정 이유

원양어선의 안전성 개선을 위한 노후 어선 대체건조사업 등을 지원하기 위해 조성한 펀드의 관리·운영에 필요한 사항을 정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 펀드 관리기관 지정에 관한 사항을 정함(안 제3조부터 6조)
- 나. 펀드의 구성과 관리·운영에 관한 내용을 정함(안 제7조부터 14조)
- 다. 선박대여회사의 운영에 관한 내용을 정함(안 제15조부터 22조)
- 라. 펀드관리기관의 감독 등에 대하여 정함(안 제23조부터 제26조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 원양산업발전법 제26조의3
- 나. 예산조치 : '24년도 예산 75억원 반영되었음

* ('19) 50억원 → ('20) 240억원 → ('21) 180억원 → ('22) 150억원 → ('23) 90억원

- 다. 합 의 : 해당기관 없음

원양어선 안전펀드 운영에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「원양산업발전법」 제26조의3 및 같은 법 시행령 제14조의3에 따라 원양어선의 안전성 개선을 위한 노후 어선 대체건조사업 등을 지원하기 위하여 조성한 펀드의 관리·운영 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원양어선 안전펀드"(이하 "펀드"라 한다)란 원양어선의 건조 또는 대체를 지원하기 위한 목적으로 제7조에 따라 조성한 펀드를 말한다.
2. "원양어선"이란 「원양산업발전법」 제6조에 따라 원양어업 허가를 받거나 신고한 선박을 말한다.

제3조(펀드관리기관의 지정) ① 국가는 제7조제1항에 따른 펀드의 운영 등을 목적으로 하는 전문기관(이하 "펀드관리기관"이라 한다)을 지정할 수 있다.

- ② 국가는 펀드관리기관의 지정 및 펀드 운영 등에 필요한 자금 및 경비를 예산의 범위에서 출자·출연 또는 지원할 수 있다.

제4조(펀드관리기관 지정 절차) ① 해양수산부장관은 펀드관리기관을 지정하려면 접수신청기간과 제5조의 지정요건 등을 정하여 해양수산

부 인터넷 홈페이지에 10일 이상 공고해야 한다.

② 제1항에 따른 펀드관리기관으로 지정받으려는 자는 별지 제1호서식의 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 붙여 해양수산부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 해양수산부장관은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인의 등기사항증명서를 확인해야 한다.

1. 정관
2. 펀드 운영계획서
3. 선박금융 또는 수산금융 관련 업무 등을 5년 이상 수행한 실적
4. 상근(常勤)하는 전문인력과 시설의 현황

③ 해양수산부장관은 제1항에 따라 지정신청을 받은 경우 심사위원회를 구성하여 심사를 하되, 다음 각 호의 사항 등을 고려해야 한다.

1. 선박금융 또는 수산금융 관련 업무 수행 경력
2. 금융업, 회계, 자금관리의 전문성
3. 전문인력의 확보 수준
4. 펀드 운영계획서의 충실성 및 이행가능성
5. 그 밖에 펀드의 원활한 운영을 위해 필요한 사항

④ 해양수산부장관은 펀드관리기관을 지정한 경우에는 다음 각 호의 사항을 공고해야 하며, 별지 제2호서식에 따른 펀드관리기관 지정서를 신청인에게 발급해야 한다.

1. 기관의 명칭

2. 사업자등록번호
3. 법인등록번호
4. 대표자
5. 지정일

제5조(펀드관리기관의 지정 요건) 펀드관리기관으로 지정받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 선박금융 또는 수산금융 관련 업무 등을 5년 이상 수행하였을 것
2. 상근하는 전문인력을 2명 이상 보유할 것
3. 펀드를 운영·관리하는 데에 필요한 사무실과 전산장비를 보유할 것
4. 펀드관리기관에 필요한 허가, 면허, 인가, 등록 등을 받았을 것

제6조(심사위원회의 구성) ① 제4조제3항에 따른 심사위원회는 위원장을 포함한 7명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 해양수산부 수산정책관으로 한다.

② 심사위원회의 위원은 관계 공무원과 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 학식을 가진 민간전문가 등으로 구성한다.

제7조(펀드 조성) ① 펀드관리기관은 국가로부터 출자 또는 출연을 받아 제4조제2항제2호에 따라 제출한 펀드 운영계획서에 따른 펀드를 설정 또는 설립한다.

② 펀드관리기관은 제1항에 따른 펀드의 설정 또는 설립 관련 서류(신탁계약, 투자계약, 조합계약, 정관 등을 말한다)에 제8조부터 제27조까지의 규정에서 정하는 내용을 반영해야 한다.

제8조(펀드의 관리·운영) ① 해양수산부장관은 다음 각 호의 사항을 포함하는 다음 연도의 펀드 운영지침안을 매년 12월 31일까지 작성해야 한다.

1. 펀드 자산의 배분기준
2. 펀드관리기관의 관리 및 운영
3. 그 밖에 펀드의 관리·운영에 필요하다고 해양수산부장관이 인정하는 사항

② 펀드관리기관은 제1항에 따른 펀드 운영지침안에 따라 회수재원의 추정과 재투자계획 등을 포함한 펀드 운영계획을 작성하여 매년 1월 31일까지 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

③ 펀드관리기관은 제2항에 따른 펀드 운영계획을 변경하려는 경우에는 미리 그 변경내용과 이유를 기록한 서류를 해양수산부장관에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

제9조(펀드 관리·운영원칙) ① 펀드관리기관은 펀드를 관리·운영할 때 발생하는 위험이 관리·통제될 수 있도록 해야 한다.

② 펀드관리기관은 펀드의 자산을 다른 재산과 구분하여 관리·운영해야 한다.

③ 펀드 자산의 안전한 보관 및 관리를 위하여 수탁은행을 선정하고 펀드 자산을 신탁하여 운영해야 한다.

제10조(운영전문인력의 확보) 펀드관리기관의 장은 펀드의 자산운영에 필요한 운영전문인력을 다음과 같이 확보해야 한다.

1. 펀드의 자산이 1천억 원 이하인 경우: 2명 이상
2. 펀드의 자산이 1천억 원 초과 2천억 원 이하인 경우: 3명 이상
3. 펀드의 자산이 2천억 원 초과인 경우: 4명 이상

제11조(임직원의 준수 의무) 펀드관리기관의 임직원은 청렴하고 공정하게 업무를 처리해야 하며 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 안 된다.

1. 업무상 관련된 비상장 기업의 주식을 매입하는 행위
2. 업무상 알게 된 투자정보 및 그 밖의 기밀을 정당한 사유 없이 누설하는 행위
3. 원양어업자 선정과 관련해 원양어업자로부터 직접·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고 받는 행위

제12조(투자심의위원회의 설치·운영) ① 펀드관리기관은 펀드를 효율적으로 관리·운영하기 위하여 투자심의위원회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영해야 한다.

② 심의회는 위원장 2명을 포함한 7명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 심의회 위원은 다음 각 호의 사람으로 구성하되, 위원장은 제1호의 사람 중에 펀드관리기관의 장이 지명하는 사람으로 한다.

1. 해양수산부, 한국원양산업협회, 펀드관리기관에 속하는 임직원 중에서 소속기관의 장이 추천하는 사람 각 1명
2. 수산, 선박, 금융, 회계 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 펀드관리기관의 장이 위촉하는 사람 4명

④ 심의회 위원 중 제3항제2호에 따른 위원의 임기는 2년으로 한다.

⑤ 심의회는 위원장을 포함한 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 회의를 시작하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 펀드지원 대상 원양어업자 선정기준
2. 펀드지원 대상 원양어업자 평가 및 선정 등에 관한 사항
3. 펀드지원 대상 원양어업자와 계약 체결 및 운영 관련 기준
4. 선박대여회사의 운영 및 관리 등에 관한 사항
5. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제13조(결산 보고) 펀드관리기관은 매 회계연도가 끝난 후 4개월 이내에 펀드 및 선박대여회사의 결산서에 회계법인의 감사의견서를 붙여 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

제14조(운영내역 공시) 펀드관리기관은 펀드 운영의 투명성을 높이기 위해 다음 각 호의 사항을 펀드관리기관의 인터넷 홈페이지 등에 공시해야 한다. 다만, 펀드관리기관은 펀드의 운영에 부정적인 영향을 준다고 판단되는 사항에 대해서는 해양수산부장관과 사전협의를 거쳐 공개하지 않을 수 있다.

1. 선박대여회사의 정관
2. 매 회계연도의 결산서
3. 그 밖에 펀드의 운영에 관한 것으로서 해양수산부장관이 정하는 것

제15조(선박대여회사의 설립) ① 펀드관리기관은 원양어업자와 공동

또는 단독으로 선박의 취득 및 임대를 목적으로 하는 법인(이하 "선박대여회사"라 한다)을 설립할 수 있다.

② 펀드관리기관은 원양어업자와 협의하여 선박대여회사의 출자 시기, 출자 비율 및 출자 방안을 정할 수 있다.

③ 선박대여회사는 주식회사, 유한회사 또는 유한책임회사로 한다. 단, 펀드관리기관이 제4조제2항제2호에 따라 제출한 펀드 운영계획서에 다르게 정한 경우에는 운영계획서에 정한 회사 형태로 할 수 있다.

④ 선박대여회사의 존속기간은 정관으로 정하되, 15년 이상으로 한다.

제16조(선박대여회사의 보고) ① 제15조에 따라 선박대여회사를 설립

한 자는 해양수산부장관에게 별지 제3호서식에 따라 보고해야 한다.

② 제1항에 따라 선박대여회사 설립 사실을 보고하려는 자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 해양수산부장관에게 제출해야 한다.

1. 대상선박 제원(諸元)
2. 정관 사본
3. 발기인총회 의사록 사본
4. 주식출자금 또는 출자금의 납입을 증명하는 서면
5. 발기인의 주식 또는 출자 지분 인수실적
6. 사업계획서

③ 해양수산부장관은 선박대여회사와 관련하여 다음 각 호를 포함한 사항을 기록하여 관리해야 한다.

1. 선박대여회사의 명칭과 사무소의 소재지

2. 주요 주주 또는 사원 현황

3. 존속기간

4. 선박을 대여하는 선사와 관련된 사항

④ 펀드관리기관은 제2항 각 호의 사항이 변경되면 변경일부터 14일 이내에 변경된 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제17조(선박대여회사의 업무) ① 선박대여회사는 다음 각 호의 업무를 할 수 있다.

1. 선박의 취득

2. 선박의 임대

3. 자금의 차입(借入)

4. 선박의 관리·매각

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 업무에 따르는 업무

② 선박대여회사는 소유하는 선박을 원양어업자에게 임대해야 하며, 임대를 위한 계약의 기간은 15년 이상으로 해야 한다.

③ 선박대여회사는 제2항에 따른 선박 임대 기간이 끝나는 시점에서 원양어업자에게 선박의 소유권을 이전하는 것을 조건으로 선박을 임대할 수 있다.

제18조(업무의 집행 등) ① 선박대여회사의 업무는 펀드관리기관 및 펀드관리기관의 임직원이 집행한다. 단, 업무를 집행하는 펀드관리기관 임직원에는 제10조에 따른 운용전문인력이 모두 포함되어야 한다.

② 펀드관리기관 및 업무를 집행하는 펀드관리기관의 임직원은 선량한 관리자의 주의로써 주주 또는 사원의 이익을 위하여 선박대여회사의 자산을 관리해야 한다.

③ 해양수산부장관은 선박대여회사의 효율적 운영을 위하여 선박대여회사의 표준정관 등 표준규약을 정할 수 있다.

제19조(재산의 관리와 운영) ① 펀드관리기관은 선박대여회사의 재산을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 관리해야 한다.

1. 선박대여회사의 자산 및 선박의 권리관계를 증명하는 서류의 보관 업무와 이와 관련된 업무를 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자에 위탁할 것
2. 신탁업자를 변경하는 경우에는 원양어업자와 협의할 것

② 제1항에 따른 신탁업자는 다음 각 호의 업무를 한다.

1. 선박대여회사 재산의 보관 및 관리
2. 펀드관리기관의 선박대여회사 재산 운영 지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행

제20조(해산) ① 선박대여회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있을 때에는 해산한다. 이 경우 펀드관리기관 및 선박대여회사는 다음 각 호의 해산 사유를 선박대여회사 정관에 기록하도록 해야 한다.

1. 정관으로 정한 존속기간의 만료나 그 밖의 해산 사유의 발생
2. 주주총회 또는 사원총회의 해산 의결

3. 파산

4. 법원의 해산 명령 또는 해산 판결

5. 그 밖에 업무를 계속 수행하기 어려운 경우로서 해양수산부장관의 승인을 받은 경우

② 선박대여회사가 해산하면 펀드관리기관이 청산인이 된다. 다만, 선박대여회사의 정관 및 「상법」에서 정하는 바에 따라 펀드관리기관 외의 자가 청산인으로 선임될 수 있다.

제21조(청산결과 보고) 제20조제2항에 따른 청산인이 청산사무를 끝마친 경우에는 지체 없이 그 결과를 해양수산부장관에게 보고해야 한다.

제22조(준용규정) 선박대여회사에 대해서는 이 고시에서 특별히 정한 사항 외에는 「상법」을 적용한다.

제23조(보고 등) ① 해양수산부장관은 필요하다고 인정하는 때에는 펀드관리기관에 업무집행 상황 등을 보고하게 하거나 감독상 필요한 범위에서 소속 공무원에게 해당 기관의 사무소와 사업장에 출입하여 장부·서류 등을 검사하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 출입·검사하는 경우에는 검사 7일 전에 검사의 일시, 목적, 대상 등을 관계인에게 통지해야 한다. 다만, 긴급하거나 사전 통지로 그 목적을 달성할 수 없다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

③ 제1항에 따라 출입·검사하는 공무원은 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

제24조(펀드관리기관에 대한 감독) 해양수산부장관은 펀드관리기관이

펀드의 건전한 운영을 해치는 행위를 하거나 임직원이 준수의무를 위반한 경우에는 다음 각 호의 조치를 할 수 있다.

1. 펀드관리기관의 행위에 대한 시정명령
2. 임직원에게 대한 주의·경고·문책·해임의 요구

제25조(펀드관리기관의 지정 취소) ① 해양수산부장관은 펀드관리기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 지정을 취소해야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 제5조의 지정 요건을 갖추지 못한 경우
3. 제24조에 따른 조치를 정당한 사유 없이 이행하지 않는 경우

② 해양수산부장관은 제1항에 따라 취소하려는 경우에는 「행정절차법」에 따라 청문을 실시해야 한다.

제26조(선박대여회사에 대한 시정명령 등) 해양수산부장관은 선박대여회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 시정을 명하거나 이 고시에 따른 지원을 중단할 수 있다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립된 경우
2. 제16조에 따른 보고 또는 변경보고를 하지 않은 경우
3. 제21조제1항에 따른 청산결과를 보고하지 않은 경우

제27조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당

성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

펀드관리기관 지정신청서

접수번호		접수일		처리기간		접수 마감일부터 30일	
신청기관	기관명			대표자			
	사업자등록번호			법인등록번호			
	전화번호			팩스번호			
	주소						
지정요건	금융업 관련 업무 경력			전문인력			
	사무실			전산장비			
	년			명			
	m²			유 / 무			

「원양어선 안전펀드 운영에 관한 고시」 제4조에 따라 위와 같이 펀드관리기관 지정을 신청합니다.

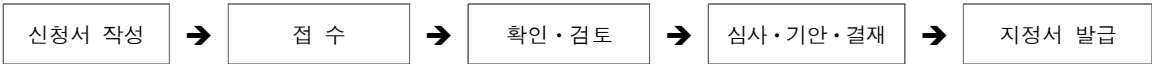
년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

해양수산부장관 귀하

신청인 첨부서류	1. 정관 2. 원양어선 안전펀드 운영계획서(원양어선 안전펀드의 법적 형태 포함) 3. 금융업 관련 업무 등을 5년 이상 수행한 실적 4. 상근(常勤)하는 전문인력과 사무실 및 전산장비의 보유 현황	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	법인등기사항증명서	

처 리 질 차



신청인

처리기관 : 해양수산부(원양산업과)

제 호

펀드관리기관 지정서

- 기관명:
- 사업자등록번호:
- 법인등록번호:
- 대표자:
- 주소:

「원양어선 안전펀드 운영에 관한 고시」 제4조에 따라 위와 같이
펀드관리기관으로 지정합니다.

년 월 일

해 양 수 산 부 장 관 직인

선박대여회사 [] 설립
[] 변경 보고서

접수번호	접수일	처리기간 14일
신청인	상호	납세고유번호
	사무소의 소재지	전화번호
	임원의 성명, 생년월일 및 주소	
	자본금에 관한 사항	존속기간
	대상선박의 명칭과 총톤수 등 선박의 제원	
변경사항		

「원양어선 안전펀드 운영에 관한 고시」 제16조에 따라 위와 같이 []설립
[]변경을 보고합니다.
선박대여회사의

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

해양수산부장관 귀하

첨부서류	1. 대상선박 제원 2. 정관 사본 3. 발기인총회 의사록 사본 4. 주식출자금 또는 출자금의 납입을 증명하는 서면 5. 발기인의 주식 또는 출자 지분 인수실적 6. 사업계획서 ※ 변경 보고인 경우에는 변경된 사실을 증명하는 서류 1부	수수료 없음
------	---	-----------

처리절차



신청인

처리기관 : 해양수산부 (원양산업과)